

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2019-007	처분요구일자	2019. 2. 25
처 분 종 류	부서주의		
관 계 부 서	○○처(●●팀)		
제 목	▲▲▲▲ 관련 지휘요청 누락		

지적내용

○○처(●●팀)는 ○○○는 공사와 관련된 법령 및 규정을 관리하며, 공사의 소송관련 업무를 총괄하여 수행하고 있다.

국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률(이하 국가소송법) 제2조(행정청의 범위) 및 제3조(국가소송 수행자의 지정 및 소송대리인의 선임)에 따르면 공사는 법원의 판결에 대하여 검찰청에 사전지휘를 요청하여 그 상소제기 여부에 대한 지휘를 받아야 한다.

이에 따라 ○○처(●●팀)는 ‘14년 7월 『서울고등법원 ○○○누○○○○ ▲▲▲▲』 ◆◆과 관련하여 『◆◆제기 여부 지휘 요청』(○○처-6750, ‘14.7.3.) 공문을 서울고등검찰청에 송부하고 검찰청의 지휘에 따라 ◆◆ 하였다.

그러나 『인천지방법원 ■■■구합■■■■ ▲▲▲▲』 소송과 관련하여서는 1심 선고(‘18.4.27) 후 공사 ◆◆(‘18.5.25) 인천지방법검찰청에 사전지휘를 요청하지 않았다. 또한 ‘18년 12월 ○○처(●●팀) 차장 AAA는 인천지방법검찰청으로부터 공사가 상기 ◆◆과 관련하여 소송지휘를 요청하지 않아, 국가소송법을 위반하고 소송현황 보고를 누락하였다는 ◇◇◇를 요구받고 이를 제출하였다.

‘14년 7월 국가소송법 제2조 및 제3조에 따라 ▲▲▲소송 ◆◆ 이미 검찰청에 지휘를 요청하여 공사가 ▲▲▲▲와 관련하여 국가소송법 대상임을 인정한 사실이 있다. 국가소송법 제2조 및 제3조에 따라 ▲▲▲ 관련 사항은 해당 검찰청에 상소제기 여부를 보고하고 지휘를 요청하는 것이 타당하다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○처(●●팀)는 이력관리를 철저히 하여 향후 ▲▲▲관련 ◆◆시 검찰청에 소송현황 보고를 누락하지 않겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(○○처장)은 검찰청에 부정당업자 제재 처분관련 소송현황보고 및 사전지휘 요청을 누락한 ○○처(●●팀)에 『부서주의』 조치하시기 바랍니다.

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략